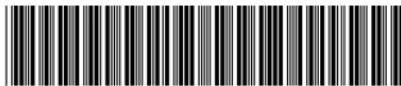




100020



发文日：

2025 年 04 月 27 日

申请号或专利号：201280050874.7

发文序号：2025042300439900

案件编号：4W119317

发明创造名称：胃肠疾患的治疗

专利权人：硬木药品公司

无效宣告请求人：双鹤药业（海南）有限责任公司

无效宣告请求审查决定书

（第 587144 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 3 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：王亦然

参审员：李晨



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 587144 号)

案件编号	第 4W119317 号
决定日	2025 年 04 月 27 日
发明创造名称	胃肠疾患的治疗
国际主分类号	A61K 38/10
无效宣告请求人	双鹤药业（海南）有限责任公司
专利权人	硬木药品公司
专利号	201280050874.7
申请日	2012 年 08 月 17 日
优先权日	2011 年 08 月 17 日
授权公告日	2016 年 12 月 07 日
无效宣告请求日	2024 年 12 月 19 日
法律依据	专利法第 44 条、第 47 条第 1 款
决定要点：根据当事人处置原则，在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求的，视为专利权人承认该项权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定并且承认请求人对该项权利要求的无效宣告请求，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。	

一、案由

本专利的专利号为 201280050874.7，优先权日为 2011 年 08 月 17 日，申请日为 2012 年 08 月 17 日，授权公告日为 2016 年 12 月 07 日。

请求人于 2024 年 12 月 19 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，全部的权利要求 1-41 均不符合专利法第 26 条第 4 款、第 22 条第 2 款和第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-41 全部无效，同时提交了多份证据。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 01 月 07 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2025 年 04 月 03 日，专利权人向国家知识产权局提交了放弃专利权的声明。国家知识产权局于 2025 年 04 月 15 日针对专利权人提出的放弃专利权的声明，发出了手续合格通知书。合议组于 2025 年 04 月 15 日进行了口头审理，请求人委托代理人参加，专利权人未出席。请求人认为，专利权人主动提出放弃声明是其自主意思表示，放弃声明实质是针对本无效请求做出的，专利权人不出席口审也再次表明了其立场，希望合议组作出宣布本专利全部无效的决定。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本决定所针对的审查文本为本专利授权公告文本。

2、关于专利法第 44 条、第 47 条第 1 款

专利法第 44 条第规定，有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

专利法第 47 条第 1 款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

《审查指南》第四部分第三章第 2.2 节规定了“当事人处置原则”，根据该原则，在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求的，视为专利权人承认该项权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该项权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该项权利要求无效这一主张的举证责任。专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。

本案的无效程序中，专利权人于 2025 年 04 月 03 日提交了撤回专利权声明，其中明确记载根据专利法第 44 条的规定，专利权人放弃本发明专利。国家知识产权局于 2025 年 04 月 15 日针对专利权人提出的放弃专利权的声明，发出了手续合格通知书。上述声明表明专利权人放弃授权公告文本中的全部权利要求第 1-41 项，并且专利权人放弃专利权的行为未妨碍他人合法权益和公共利益，合议组对该权利处分行为予以确认。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 201280050874.7 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯
主审员：王亦然
参审员：李晨

